

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5457/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอดุลศักดิ์ สมันวงศ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 324

ป.อ. มาตรา 335 (7 วรรคสาม (1), มาตรา 336 ทวิ

ป.วิ.อ. มาตรา 185

จ.ได้ขับรถบรรทุกลากจูงรถพ่วงบรรทุกม้วนกระดาษกราฟท์เพื่อไปส่งให้แก่ผู้เสียหาย แต่เมื่อไปถึงสถานที่จะขนถ่ายม้วนกระดาษกราฟท์ที่บรรทุกมาทั้งหมดลงจำเลยและ จ.กลับร่วมกันนำม้วนกระดาษกราฟท์ที่บรรทุกอยู่ในรถพ่วงไปขายให้ผู้อื่น เมื่อกระดาษกราฟท์ที่จำเลยกับพวกลักทรัพย์นั้นได้บรรทุกอยู่บนรถพ่วงซึ่งถูกลากจูงโดยรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังสถานที่ขนถ่ายอยู่ก่อนแล้ว การที่จำเลยกับจ.ร่วมกันลักกระดาษกราฟท์โดยใช้รถข้างต้นซึ่งบรรทุกกระดาษกราฟท์มาแต่แรกและ จ.เป็นลูกจ้างผู้มีหน้าที่ขับรถคันดังกล่าวแล้ว ดังนี้ การกระทำของจำเลยกับจ.จึงมิใช่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปกรณีไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 336 ทวิ

แม้จำเลยกับ จ.เคยถูกฟ้องเป็นคดีเดียวกัน แต่ จ.ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ.กระทำความผิดตาม ป.อ.มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ ส่วนจำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งและโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาคดีนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 336 ทวิ ศาลก็ลงโทษจำเลยตามบท

มาตราดังกล่าวไม่ได้ หาใช่ว่าเป็นเหตุในลักษณะคดีที่จำเลยต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
จ.ไม่

แม้จำเลยกับ จ.เคยถูกฟ้องเป็นคดีเดียวกัน แต่ จ.ให้การรับสารภาพ ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่า จ.กระทำความผิดตาม ป.อ.มาตรา 335 วรรคสาม,336 ทวิ ส่วน
จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งและโจทก์ได้
ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาคดีนี้ การกระ
ทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 336 ทวิ ศาลก็ลงโทษจำเลยตามบท
มาตราดังกล่าวไม่ได้ หาใช่ว่าเป็นเหตุในลักษณะคดีที่จำเลยต้องรับโทษเช่นเดียวกับ
จ.ไม่

(เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สมคิด ไตรโสรัส-อธยา ดิษยบุตร)

ศาลอาญานนบุรี - นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา
ศาลอุทธรณ์ - นายพลภักดี สิริทิพากร

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ